Amtsgericht Kreuzberg
Zivilprozess

Amtsgericht Kreuzberg,

zu
unserer Ho...
https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-kreuzberg/

Ihr Zeichen **Bitte bei Antwort angeben**
Akten-

Telekom Deutschland GmbH ./. Tsyba, C

Sehr geehrter Herr Tsyba,

anbei erhalten Sie eine beglaubigte Abschrift des Urteils

...n erstellt und ist ohn... ...ltig.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogen
übersenden wir diese Informationen auch in

(Diese Angaben sind

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Telekom Deutschland GmbH,
53227 Bonn
-

hat das Amtsgericht Kreuzberg durch den am 10.07.2025 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 341 Abs. 2 ZPO für Recht erkannt:

1. Der gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Euskirchen - Zentrale

   unzulässig verworfen.

2. Der Antrag des Beklagten auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurückgewiesen.

3. Der Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Vollstreckungsbescheid ist dem Beklagten am 04.07.2024 zugestellt worden. Am 04.04.2025 hat der Beklagte Einspruch eingelegt und unter Vorlage von medizinischen Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, unter Verweis auf gesundheitsbedingten Einschränkung Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.

Entscheidungsgründe

Der Einspruch ist unzulässig und daher gemäß §§ 700 Abs. 1, 341 ZPO zu verwerfen. Der Einspruch wurde nicht innerhalb der am 28.07.2024 abgelaufenen zweiwöchigen Einspruchsfrist (§ 339 Abs. 1 ZPO) eingelegt.

Die vom Beklagten in seiner Einspruchsschrift beantragte Wiedereinsetzung war nicht zu gewähren, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht dargelegt worden sind. Gemäß § 233 ZPO kann einer Partei die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, wenn sie ohne ihr Verschulden an der Einhaltung einer Notfrist verhindert war. Der insoweit darlegungspflichtige Beklagte hat nicht mit der im Prozess erforderlichen Substanz eine unverschuldete Versäumung der Einspruchsfrist darlegen können. Die vorgelegte Aufenthaltsbescheinigung des St. Joseph-Krankenhauses bescheinigt stationäre Aufenthalte ausschließlich bis zum 3. Januar 2023 und damit deutlich vor dem hier interessierenden Zeitraum. Gleiches gilt für den Ambulanzbrief des Klinikums am Urban vom 18. Juli 2023 und die Teilnahmebescheinigung vom 4. April 2024. Weitere medizinische Unterlagen, die das gesundheitsbedingte Fehlen eines Verschuldens hinsichtlich der Fristeinhaltung belegen könnten, hat der Beklagte trotz gerichtlicher Aufforderung nicht eingereicht. Die vom Beklagten beantragte Begutachtung nach § 144 ZPO konnte daher mangels Anknüpfungstatsachen nicht erfolgen.

Mangels zulässigem Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid ist dem Gericht eine inhaltliche Prüfung der von der Klägerin geltend gemachten Forderung aus prozessrechtlichen Gründen nicht möglich.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat.
Die Berufung ist binnen einer Notfrist von **einem Monat** bei dem

Landgericht Berlin II
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

einzulegen.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.
Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Berufung eingelegt werde.
Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Rechtsbehelfe können auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind **als elektronisches Dokument** einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen.
Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf

chtigkeit der Abschrift
07.2025

BERLIN

gt